

Assureur : MMA IARD
Centre de gestion : M.M.A
Gestion DARVA
Assurances Iard
14 bd Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Dossier suivi par : MME HAUTREUX AUDREY
Tél : 02 43 41 71 26
Email :
N° police DO : 112787353
N° sinistre DO : 19727711263B
Réf. EURISK : 0490/677929/DOA
DOC : 13/10/2017
Réception : 09/07/2018



P2

72709107/31490/0181/C4 1/7
D. 834239073689070654

MMA IARD SA
Service Recours
10 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09

Le 11 Février 2021

LETTRÉ DE TRANSMISSION DU DOSSIER COMMUN D'INSTRUCTION

Messieurs,

Vous trouverez ci-joint notre dossier commun d'instruction.

ASSUREURS RCD DESTINATAIRES				Diffusion des rapports
Nom, adresse, centre de gestion	N° police	N° sinistre	Nom assuré, adresse	à l'assuré Oui/Non
MMA IARD SA Service Recours 10 bd Marie et Alexandre Oyon 72030-LE MANS CEDEX 09	112 787 353		SARL LOGEMAINE 5, place Molière 49100-ANGERS	Oui
GENERALI FRANCE ASSURANCES Service Recours 7, Bd Haussmann 75456-PARIS Cedex 09	AH941092	00AP058614	SARL CHEVALLIER ZA du Petit Gué 49440-CANDE	Oui

Nous vous en souhaitons une bonne réception.

Veuillez agréer, Messieurs, nos sincères salutations.

L'Expert,
Vincent TISSOT

Assureur : MMA IARD M.M.A
Réf. Assureur : 19727711263B Gestion DARVA
Réf. E-Crac : Assurances Iard
Police N° : 112787353 14 bd Alexandre Oyon
Réf. EURISK : 0490/677929/DOA 72030-LE MANS CEDEX 9
Expert : Vincent TISSOT/1668
Affaire : PAVILLON SOULE CHEVALIER
Adr. du sinistre : 21 rue Maria Casarès
49100-ANGERS

DOC : 13/10/2017
Réception : 09/07/2018-

Le 11 Février 2021

LETTRÉ COMMUNE AUX ASSUREURS NOTE D'INFORMATION N°4 DOMMAGES-OUVRAGE

A l'attention de MME HAUTREUX AUDREY

Madame,

Nous faisons suite à notre rapport du 08/02/2021 et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre note d'information.

DOMMAGES GARANTIS ET RECOURS

• OBJET DU PRESENT RAPPORT

La présente note d'information qui sera complétée par un rapport complémentaire a pour but d'arrêter les principales dispositions évoquées en séance.

• Dommages concernés

Dommage non garantis n° 1, 2, 3 et 5.

Dommage n°1 : Pignon Nord-Est : microfissuration en allège d'une baie vitrée du RDC.

Dommage n°2 : Façade Nord-Ouest : fissuration horizontale au niveau du plancher haut RDC.

Dommage n°3 : Façade Nord-Ouest : microfissuration en allège des baies du RDC.

Dommage n°5 : Pignon Sud-Ouest - chambre 1er étage : difficulté de manœuvre de la fenêtre.

Dommage garanti n° 4 : Pignon Sud-Ouest : fissures multiples sur enduit du 1er étage.

• Caractérisation et garanties

Vous avez accordé vos garanties pour le dommage n°4.

Vous les avez refusées pour les dommages n°1, 2, 3 et 5. Notre relevé comparatif des fissures du 9 février n'a révélé aucune évolution significative des dommages. Nous diffuserons notre relevé et notre analyse dans le cadre du rapport complémentaire à suivre.

• Réparations

De la réunion du 9 février, il ressort que les frais liés à l'arrêt du chantier sont imputables à l'entreprise CHEVALLIER qui n'a pas respecté ses engagements contractuels. C'est pourquoi le surcoût des travaux et du relogement ne relève pas du présent dossier.

Toutefois, en accord avec le Cbt ECAUMEX, nous vous invitons à prendre en charge un complément d'indemnité correspondant :

- Au coût du relogement de 3 semaines dans l'attente de la tenue de la présente réunion (soit **1 722,00 € TTC** selon rapport de vérification complémentaire du 18 janvier 2021) ;

- Une indemnité forfaitaire de 1 500,00 € HT soit **1 800,00€ TTC (TVA 20%)** pour une mission de maîtrise d'œuvre de suivi des travaux de réparation.

Il est vraisemblable que M. CHENAIS, conseil technique des bénéficiaires, se chargera de cette prestation.

SUITE A DONNER A NOTRE INTERVENTION

Nous vous invitons à régler à la Sté COORDATEC la somme de **250,00 € HT soit 300,00 € TC (TVA 20%)** pour vacation correspondant à la participation à la réunion du 9 février selon facture n°FAC00000720 du 11 février.

L'accord des bénéficiaires de confier à l'entreprise CHEVALLIER la fin des travaux de réparation devrait permettre une solution rapide au litige né du non respect de son engagement contractuel.

Les mesures évoquées dans notre note d'information (notamment le recours au Cbt AIA INGENIERIE pour justifier la mise en œuvre) et l'intervention d'un maître d'œuvre de suivi devraient faciliter la prise de décision du bénéficiaire.

A réception du rapport de vérification complémentaire du Cbt ECAUMEX, nous vous adresserons notre rapport complémentaire prenant en compte les deux postes d'indemnités évoqués ci-dessus.

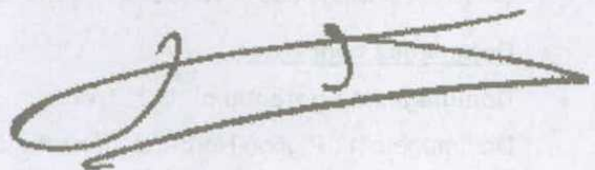
Nous vous invitons d'ores et déjà de confirmer au bénéficiaire le principe d'une indemnité forfaitaire pour la maîtrise d'œuvre de suivi (nous n'avons pas donné notre accord en séance).

Nous vous proposerons à la diffusion de notre rapport complémentaire de maintenir votre position de refus de garantie concernant les dommages n°1, 2, 3 et 5.

Compte-tenu de la nature des désordres, il n'a pas été nécessaire de communiquer notre rapport au dispositif ALERTE.

Nous vous prions d'agréer, Madame, nos sincères salutations.

L'Expert,
Vincent TISSOT



PJ : Note d'information n°4
Devis SARL CHEVALLIER du 04/09/2020
Facture COORDATEC n°FAC00000720
Fiche barème convention
Lettre de transmission du dossier commun d'instruction
Note d'honoraires

NOTE D'INFORMATION N°4 DOMMAGES-OUVRAGE EN CONVENTION DE REGLEMENT

Le 11 Février 2021

Réf. Assureur : 19727711263B
Réf. E-Crac :

Réf. Eurisk : 0490/677929/DOA

ASSUREUR : MMA IARD
N° de police : 112787353

SOUSCRIPTEUR : SARL LOGEMAINE

L'OPERATION DE CONSTRUCTION

Désignation de l'opération : PAVILLON SOULE CHEVALIER
Description / Destination principale : Construction d'une maison individuelle à usage d'habitation.
Adresse du sinistre : 21 rue Maria Casarès
49100 ANGERS

LES DATES

DOC : 13/10/2017
Réception : 09/07/2018 PV Vu : Oui Réserves : Non
Expertise in situ : 07/10/2019 – 29/01/2020 – 01/07/2020 – 09/02/2021
Rapport préliminaire : 22/10/2019
Notes d'information : 10/02/2020 – 20/08/2020 – 08/02/2021
Rapport d'expertise : 03/11/2020

REUNION D'EXPERTISE : 09/02/2021

Objet de la réunion :

Constats sur l'évolution des dommages n°1, 2 et 3 et étude sur les modalités de réparation du dommage n°4.

Etaient présents :

M. SOULE et Mme CHEVALIER	Propriétaires occupants bénéficiaires
M. CHEVALIER	Père de Mme CHEVALIER
M. CHENAIS	Conseil technique de M. SOULE et Mme CHEVALIER
M. CHEVALLIER Patrice	Co-gérant SARL CHEVALLIER, sous-traitant des lots « terrassement,
« gros- œuvre » et « ravalements »,	entreprise de réparation
M. CONNAN	Expert Cbt SARETEC/GENERALI, assureur RC SARL CHEVALLIER
M. MALEVRE	BE MALEVRE, BET structure de réparation phase exécution
M. AUMONT	Cbt ECAUMEX, économiste de la construction
M. HELARY	Cbt COORDATEC, maître d'œuvre pour consultation
M. TISSOT	Expert EURISK

Absents bien que convoqués

GENERALI ASSURANCES	Assureur RC SARL CHEVALLIER (représenté)
SARL LOGEMAINE	CMI

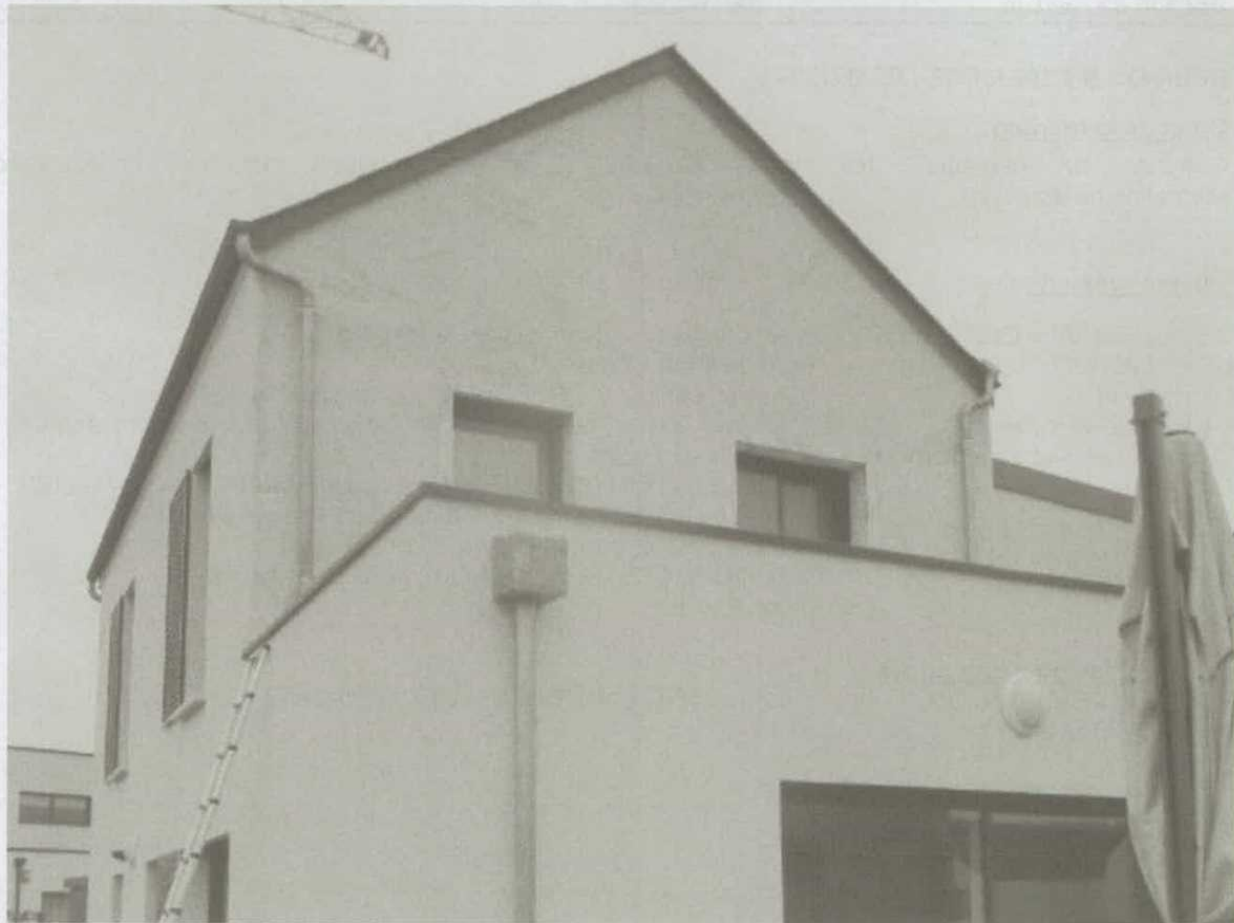
La présente note d'information qui sera complétée par un rapport complémentaire a pour but d'arrêter les principales dispositions évoquées en séance.

Compte-Rendu de la réunion

Cette réunion faisait suite à la diffusion de notre note d'information du 8 février 2021.

Lors de la réunion, les travaux de réparation étaient interrompus :

- La poutre du séjour n'était pas visible, les reprises des doublages étant réalisées ;
- Sur la façade Sud-Ouest du 1^{er} étage, la reprise de ravalement était au stade du dégrossissage.



Conformément aux termes de notre note d'information du 8 février, nous avons dans un premier temps procédé au relevé des fissures (D1 à D3) de 15h à 15h30 avant d'aborder les conditions nécessaires à la reprise du chantier de réparation.

Concernant les dommages n°1, 2 et 3 :

Le relevé comparatif des fissures sera diffusé dans le cadre de notre rapport complémentaire.

Concernant le dommage n°4 :

Nous avons ensuite rappelé le principe réparatoire retenu dans notre rapport d'expertise du 03/11/2020 (selon les préconisations du Cbt AIA INGENIERIE) ayant donné lieu au versement d'une indemnité par l'assureur Dommages Ouvrage :

- Renforcement de la poutre en béton armé par la mise en œuvre d'un profilé métallique (de type profilé reconstitué soudé) ancré dans les murs ;
- Restitution des doublages et peintures.

Avec l'accord du bénéficiaire, les travaux de réparation ont été entrepris par le sous-traitant d'origine, l'entreprise SARL CHEVALLIER.

Son devis du 04/09/2020 prévoyait :

- Aux postes 1.2 et 1.3 : une étude béton et une vacation du BET sur chantier ;
- Aux postes 1.10 à 1.14 : la reprise d'enduit en façade de l'étage ;
- Au poste 2.2 : un réglage des menuiseries.

Sur les recommandations du Cbt AIA INGENIERIE il était prévu une reprise des charges aux extrémités du PRS par des sommiers béton.

L'indemnité versée par l'assureur DO incluait, au titre des dommages immatériels, un relogement des occupants pour 19 nuitées.

Selon les précisions de M. et Mme SOULE CHEVALIER :

- Les travaux de réparation ont débuté le 4 janvier ;
- Malgré une demande écrite de leur part de constater la présence des sommiers, les doublages du séjour ont été reconstitués avant leur visite ;
- Une ouverture du doublage leur a permis de constater l'absence de sommiers.
- Ils ont alors demandé l'arrêt du chantier.

Ce jour, aucun sondage n'a été effectué pour vérifier les appuis du PRS mais nous rappelons que l'entreprise CHEVALLIER a confirmé l'absence de sommiers (voir notre note d'information du 8 février 2021).

M. MALEVRE a précisé avoir remis à l'entreprise CHEVALLIER des plans d'exécution prévoyant initialement les sommiers, puis des plans rectificatifs prenant en compte la présence de blocs de maçonnerie en « U » en assise du PRS.

M. CHENAIS demande communication de ces plans à l'entreprise CHEVALLIER.

Conclusion :

Les travaux effectués par l'entreprise CHEVALLIER ne remettent pas en question le principe réparatoire établi par le Cbt AIA INGENIERIE.

Il apparaît toutefois que :

- En l'absence de sommiers, la réparation n'est pas contractuellement conforme au marché signé par M. et Mme SOULE CHEVALIER ;
- Une éventuelle variante sur la reprise des charges aux extrémités du PRS est soumise :
 - o A une justification par l'entreprise, avec l'assistance de son BET structure ;
 - o A un accord du maître d'ouvrage.

Perspectives :

M. CONNAN, expert du Cbt SARETEC, attire l'attention de M. et Mme CHEVALIER sur l'intérêt de laisser l'entreprise CEHVALLIER achever les travaux de réparation afin de maintenir intégralement les garanties dues par l'entreprise sur les ouvrages de maçonnerie.

Il propose que soit confié au BET AIA INGENIERIE un complément d'étude afin de justifier, en lien avec le BE MALEVRE, la solution la mieux adaptée pour assurer la reprise des charges au droit des extrémités du PRS (création de sommiers ou non).

Par ailleurs, M. Patrice CHEVALLIER, co-gérant de la SARL CHEVALLIER, s'engage à prendre en charge le coût du relogement supplémentaire des occupants :

- sur la base du tarif journalier vérifié par le Cbt ECAUMEX (voir notre note d'information du 8 février 2021) ;
- pour une durée à déterminer en fonction du phasage du chantier.

M. CONNAN n'envisage pas de faire appel :

- au Cbt ECAUMEX (économiste missionné par l'assureur Dommages Ouvrage) ;
- au Cbt COORDATEC que nous avons invité en tant que maître d'œuvre de réparation.

Nous avons précisé que l'assureur Dommages ouvrage n'avait pas vocation à intervenir au dossier pour le dommage n°4 au stade des réparations. Le litige relève en effet de la responsabilité contractuelle de l'entreprise de réparation.

En accord avec M. AUMONT du Cbt ECAUMEX, nous invitons toutefois l'assureur Dommages-Ouvrage MMA à prendre en charge un complément d'indemnité correspondant :

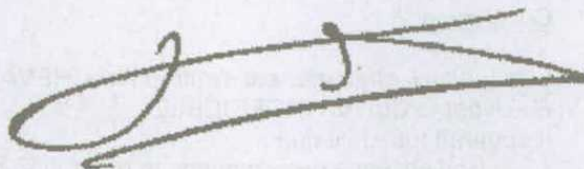
- Au coût du relogement de 3 semaines dans l'attente de la tenue de la présente réunion (soit 1 722,00 € TTC selon rapport de vérification complémentaire du 18 janvier 2021) ;
- Une indemnité forfaitaire de 1 500,00 € HT pour une mission de maîtrise d'œuvre de suivi des travaux de réparation.

Nous rappelons que notre mission ne porte pas sur le contrôle des travaux de réparation.

La prestation réalisée par Eurisk ne relève pas d'une mission de maîtrise d'œuvre ou d'une mission d'architecte.

Le présent rapport ne préjuge pas de la décision qui sera prise par l'Assureur.

L'Expert,
Vincent TISSOT





FACTURE

SARL COORDATEC

9, rue Marcel Sembat

44100 - NANTES

Siret : 52772164100035

Monsieur Alexandre CAREL - Gérant

N° : FAC00000720

Date : 11/02/2021

N° client : 04-21

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Département Construction

10 Boulevard Alexandre Oyon

72030 LE MANS Cédex 9

Réf. : PAVILLON SOULE CHEVALIER - 21 rue Maria Casarès 49100 ANGERS

REF EURISK : 0490/677929/DOA

CODE EURISK : 1668

ASSUREUR MMA IARD N° 19727711263B

POLICE N° 112787353

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
Bd3 -Vacation	1,00		250,00 €	0,00%	250,00 €	20,00%
* -PAIEMENT A RECEPTION	1,00		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	250,00 €	20,00%	50,00 €

Total HT 250,00 €

TVA 50,00 €

Total TTC 300,00 €

Règlement

VIREMENT

Echéance(s)

300,00 € au 11/02/2021

Le montant total s'élève à trois cents euros

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

Attestation d'assurance: MMA, atteste que la société Coorda est titulaire du contrat d'assurance de responsabilité civile décennale sous le N°140746338.

IBAN FR76 1027 8361 9300 0115 2270 160 CMCIFR2A

RIB 10278 36193 00011522701 60 CCM NANTES ROYALE

MACONNERIE PLATRERIE CARRELAGE RAVALEMENT

M SOULE et mme CHEVALIER
RUE MARIA CASARES
49000 ANGERS

Z.A. DU PETIT GUE
49440 CANDE

Tél 02.41.92.95.98 Fax 02.41.92.95.99

Email:sarl-chevallier@wanadoo.fr

CERTIFICAT QUALIBAT RGE N°111905

Devis N° 2020/09/04830

Candé, le 04/09/2020

PROJET : renforcement d'une poutre béton et raccord

N°	Désignation	U.	Qté	PVU €	PVT €	TVA
1	maçonnerie					
1.1	déplacement et protection du mobilier	u	1,000	150,00	150,00	20,00
1.2	étude béton	u	1,000	350,00	350,00	20,00
1.3	forfait vacation BET sur chantier	u	1,000	250,00	250,00	20,00
1.4	protection de sol carrelage type fibre étanche	m2	26,400	8,33	219,91	20,00
1.5	cloison étanche (accès par la baie)	u	1,000	450,00	450,00	20,00
1.6	découpe du placo et sommier en béton pour support de l'UPE (2 unités)	u	1,000	870,00	870,00	20,00
1.7	fourniture et pose d'un profilé en U PSR 300*100 suivant l'étude AIA (compris peinture anti rouille du profilé)	u	1,000	5 058,75	5 058,75	20,00
1.8	protection de la couverture	u	1,000	271,00	271,00	20,00
1.9	pose d'un étayage des linteaux	u	2,000	54,38	108,76	20,00
1.10	démolition et reprise de la maçonnerie en parti central	u	1,000	1 871,69	1 871,69	20,00
1.11	protection des menuiseries	u	2,000	46,73	93,46	20,00
1.12	piquetage de l'enduit	m2	18,795	28,00	526,26	20,00
1.13	piquetage des tableaux	m	4,700	9,38	44,09	20,00
1.14	enduit de finition gratté	m2	18,795	36,81	691,84	20,00
1.15	enduit des tableaux et dessous de linteaux (teinte de base)	m	7,300	24,30	177,39	20,00
Total :					11 133,15	
2	platrerie					
2.1	raccord de placo	u	1,000	1 044,76	1 044,76	20,00
2.2	réglage des menuiseries	u	1,000	160,00	160,00	20,00

N°	Désignation	U.	Qté	PVU €	PVT €	TVA
Total :					1 204,76	
3	peinture (entreprise candéco)					
3.1	protection de la cuisine	u	1,000	90,00	90,00	20,00
3.2	peinture du plafonds glycélo mat	m2	36,310	17,74	644,14	20,00
3.3	peinture en 2 couches des plafonds et des cloisons	m2	68,025	16,25	1 105,41	20,00
3.4	nettoyage de l'ensemble de la pièce	u	1,000	220,00	220,00	20,00
Total :					2 059,55	

Montant H.T. 14 397,46 €
T.V.A. à 20,00 2 879,49 €

Montant T.T.C. 17 276,95 €

ix établis à la date de ce jour, et révisables en fonction de la date de signature du marché.

ur la bonne marche des travaux, veuillez nous retourner un exemplaire revêtu de votre signature et de la mention :

on pour commande"

tuation fin de mois.

ide à réception de la facture.

i TVA subira les variations éventuelles découlant des dispositions législatives ou réglementaire en vigueur.

ssé a date d'échéance, une pénalité de retard sera calculée au taux légal, soit 1.3 % par mois.

lidité du devis 1 mois

roit de rétractation applicable en cas de commande conclue hors établissement par un consommateur (article L.1221-21 à L.121-21-8 du code de la consommation)

ssurance décennale: Générali polybat n°AH941092 du 1/1/2020 au 31/12/2020

édiateur de la consommation :atlantique médiation conso maison de l'avocat 5 mail du front populaire 44200 Nantes

www.consommation.allantique-mediation.org

mail: consommation@atlantique-mediation.org

on pour commande

e client

L'entreprise

V/Réf : 19727711263B
N° pol et av. : 112787353
Gestionnaire : MME HAUTREUX AUDREY
Souscripteur : SARL LOGEMAINE
Affaire : PAVILLON SOULE CHEVALIER
Adr.sinistre :

M.M.A
Gestion DARVA
Assurances Iard
14 bd Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

21 rue Maria Casarès

49100-ANGERS

Réf. EURISK : 0490/677929/DOA

Paris, le 11 Février 2021

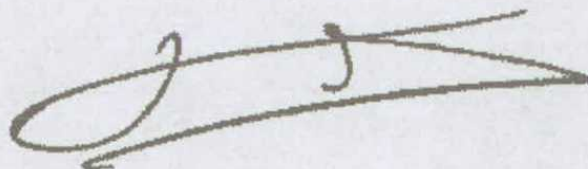
NOTE D'HONORAIRES

N° : 2021/06892

	Quantité	Unité	HT	Total HT	TVA 20.00 %	Total TTC
Prestation : Rapport complémentaire						
Date de la prestation : 09 Février 2021						
▪ Honoraires expert				850€	170.00€	1 020.00€
- Réunion	2.00	136.00	272.00			
- Temps de déplacement	0.50	136.00	68.00			
- Bureau	3.75	136.00	510.00			
Total Honoraires :				850.00€	170.00€	1 020.00€
Total Frais :				0.00€	0.00€	0.00€
TOTAL GENERAL :				850.00 €	170.00 €	1 020.00 €

MONTANT A REGLER : 1 020.00 € TTC

L'Expert, Vincent TISSOT
 Bureau de ANGERS - Tél : 02.41.22.02.70



→ Les règlements sont à adresser à :
EURISK - Service comptabilité, 52/58 Av. Jean JAURES – Campus Equilibre – Bât. ALLEY
92700 COLOMBES

Note d'honoraires à régler au plus tard à 30 jours fin de mois. Tout règlement effectué après cette date entraîne une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal pour l'année en cours. Conformément au décret 2012-1115 du 02/10/2012, cette pénalité de retard est augmentée d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Aucun escompte n'est accordé.